



PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS – SAD/SEJUSP/CGP/POF-PML/2021
MÉDICO LEGISTA

Data: **04/12/2021**

Horário: **14h**

Tarde

Nível Superior

Duração da prova: **4h**

INSTRUÇÕES

1. Leia atentamente as instruções. Não manuseie este caderno de provas até receber autorização.
2. Para fazer esta prova, você usará: a) este caderno de questões; e b) um cartão-resposta.
3. Ao receber autorização, verifique se no caderno constam todas as **80 (oitenta)** questões e se há falhas ou imperfeições gráficas que lhe causem dúvida. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal de sala.
4. Verifique, no cartão-resposta, se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame imediatamente.
5. As questões objetivas contêm cinco (5) alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e E.

Transcreva para o cartão-resposta a alternativa correta.

Há somente uma alternativa correta para cada questão.

Exemplo: Se a alternativa correta de uma determinada questão for B, o candidato deverá preencher totalmente o retângulo correspondente, com caneta esferográfica azul ou preta, conforme modelo abaixo:

A	☐	C	D	E
----------	--------------------------	----------	----------	----------

6. Não faça rasuras no cartão-resposta.
7. Procure responder a todas as questões.
8. Durante a prova, não se admite que o candidato comunique-se com outros candidatos, efetue empréstimos, use meios ilícitos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. A fraude, a indisciplina e o desrespeito aos Fiscais encarregados dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
9. É expressamente proibido que o candidato utilize quaisquer meios de comunicação durante sua permanência no local de prova. Os aparelhos celulares deverão estar desligados, não sendo permitido que eles toquem em nenhum momento durante a realização da prova.
10. **Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual:**

Navegar é preciso, viver não é preciso.

Fernando Pessoa

As questões **de 01 a 06** referem-se ao texto a seguir e avaliam conhecimentos sobre diferentes itens do conteúdo previsto para a prova.

Quando não há mais vida, resta à medicina estabelecer a verdade. A missão de desvendar as causas reais de uma morte pertence aos médicos legistas, profissionais que comemoram o seu dia em 7 de abril. Mas, apesar de a ideia recorrente sobre a área remeter ao trabalho com cadáveres, essa é a menor demanda na rotina de um Instituto Médico-Legal. No Paraná, por exemplo, foram 53.322 atendimentos a vítimas vivas e 9.052 casos de óbito em 2015.

"O trabalho realizado por todos os profissionais do Instituto Médico-Legal é muito difícil, sensível, técnico e vem ao encontro da população e demais profissionais da Segurança Pública em momentos críticos. Então, devemos todo respeito, toda consideração e o compromisso de melhorar a qualidade de trabalho, o ambiente de trabalho e o efetivo da Polícia Científica", declarou o secretário estadual da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná, Wagner Mesquita.

"Fazer medicina legal é consagrar a cidadania. Quando pratico medicina legal, eu examino pessoas vivas e pessoas mortas e extraio delas as ofensas às quais foram acometidas. Ofensas físicas, que podem acarretar na morte, mas também ofensas psicológicas e emocionais", explica o médico e diretor do IML, Carlos Alberto Peixoto Baptista, de origem portuguesa. Ele veio para o Brasil em 1976 e atua no IML em Curitiba desde 1984, onde foi responsável por mais de seis mil necropsias nesse período. [...].

Mas e quando a vítima está morta? "O cadáver 'conversa' contigo e começa a mostrar o que efetivamente aconteceu com ele", afirmou, usando, em sentido figurado, uma das máximas da medicina forense, o médico legista Alexandre Gebran Neto, com 41 anos de experiência. Ele explica que todas as lesões têm uma origem que "revelam" como aconteceram e até qual instrumento foi utilizado. [...].

O médico perito André Ribeiro Langowski, 42 anos, se interessou pela Medicina Legal ainda na faculdade. "É uma especialidade que possui esse viés jurídico, então acho importante gostar de Direito", disse. "É gratificante poder ser um dos partícipes de uma situação que muitas vezes é decisiva. Às vezes um laudo nosso elucida toda a questão jurídica e tem um papel preponderante tanto na absolvição como na condenação em um caso", afirmou.[...]

Calor, dinheiro no bolso e fim de semana. Essa combinação é garantia de "movimento" no necrotério do IML. [...]

Fonte: Dia do médico legista: a sensível tarefa de "conversar" com os mortos. Agência de Notícias do Paraná. Paraná: Governo do Estado. Disponível em: <https://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=88588>. Acesso em: 2 nov.2021. (Fragmento com adaptações. Texto original publicado em 7/4/2016)

01 - Assinale a alternativa correta quanto à significação ou função textual dos elementos linguísticos no texto.

- A) Com o uso das vírgulas para intercalar a oração "que podem acarretar na morte" (3º parágrafo), fica pressuposto que algumas ofensas físicas podem causar morte.
- B) A palavra "acometidas" poderia ser substituída por "submetidas". A substituição não exigiria alterações na estrutura da oração e favoreceria a compreensão do enunciado.
- C) No primeiro parágrafo, fica pressuposto que a maior demanda em IMLs incide sobre o trabalho com pessoas mortas.
- D) A relação que se estabelece em "tanto na absolvição como na condenação" (5º parágrafo) é de comparação.
- E) No contexto, a expressão "vem ao encontro da" (2º parágrafo) poderia ser substituída por "vem de encontro à".

02 - O comentário sobre relações de concordância e de regência (incluindo casos de crase) estabelecidas no texto está correto na alternativa:

- A) em "atendimentos a vítimas vivas" (1º parágrafo), o "a" deveria receber "acento" indicativo de crase, pois está diante de palavra feminina determinada.
- B) a forma verbal "revelam" (4º parágrafo) está corretamente conjugada no plural para concordar com "lesões", que é o núcleo do sujeito a que se vincula.
- C) em "às quais foram acometidas" (3º parágrafo), há um erro no emprego do "acento" indicativo de crase; o correto é "as [quais]".
- D) em "acarretar na morte" (3º parágrafo), há um erro de regência; o correto é "acarretar a morte".
- E) a forma verbal "explica" deveria estar no plural, pois o sujeito a que se vincula é composto.

03 - Sobre os elementos que estabelecem relações de coesão no texto, é CORRETO afirmar que:

- A) o pronome relativo "onde" (3º parágrafo) retoma "desde 1984".
- B) O pronome "contigo" (4º parágrafo) refere-se a quem fez a pergunta.
- C) o pronome "delas", em "extraio delas" (3º parágrafo), retoma "pessoas mortas".
- D) o pronome "quais", em "às quais foram acometidas" (3º parágrafo), retoma "pessoas".
- E) no 1º parágrafo, em "essa é a menor demanda" (1º parágrafo), o pronome "essa" retoma "trabalho com cadáveres".

04 - Considerando as relações sintático-semânticas estabelecidas entre as orações que compõem os períodos do primeiro parágrafo, assinale a alternativa que traz a informação correta.

- A) Entre a segunda e a terceira oração do 1º período, há uma relação de complementaridade e de natureza substantiva: "estabelecer a verdade" é uma oração subordinada que funciona como sujeito de "resta à medicina".
- B) Entre a segunda e a terceira oração do 1º período, há uma relação de complementaridade e de natureza substantiva: "estabelecer a verdade" é uma oração subordinada que funciona como objeto direto de "resta à medicina".
- C) No 2º período, a oração "que comemoram o seu dia em 7 de abril" (2º período) vincula-se à anterior por uma relação de subordinação e de valor adverbial, expressando o momento em que os fatos relatados ocorrem.
- D) A oração "que comemoram o seu dia em 7 de abril" (2º período) funciona como um aposto explicativo da oração anterior, com a qual estabelece relação de subordinação de natureza adjetiva.
- E) A oração "apesar de a ideia recorrente remeter ao trabalho com cadáveres" (3º período) introduz, no período, ideia de oposição ao que foi mencionado antes, configurando uma relação de coordenação.

05 - Na correlação entre os enunciados que compõem o trecho "Calor, dinheiro no bolso e fim de semana. Essa combinação é garantia de 'movimento' no necrotério do IML", predomina uma figura de linguagem, que está indicada na alternativa:

- A) prosopopeia
- B) eufemismo.
- C) metonímia.
- D) hipérbole.
- E) sinestesia.

06 - Esta questão avalia conhecimentos sobre diferentes itens do conteúdo previsto para a prova. Assinale a alternativa que traz a informação correta sobre o respectivo item.

- A) Os substantivos "encontro" (2º parágrafo), "absolvição" (5º parágrafo) e "necrotério" (6º parágrafo) são formados, respectivamente, por derivação imprópria, parassíntese e derivação sufixal.
- B) O uso do vocábulo "nosso", em "um laudo nosso" (5º parágrafo), produz um efeito de coletividade, coerente com o propósito global do texto.
- C) A palavra "necropsia" deveria estar graficamente acentuada ("necrópsia"), pois é paroxítona terminada em ditongo.
- D) A forma verbal "têm" não poderia estar graficamente acentuada, pois não se usam mais os acentos diferenciais.
- E) As palavras "efetivo" e "Penitenciária" (2º parágrafo) estão empregadas como substantivos.

As questões **07** e **08** referem-se à seguinte situação: durante a fase de julgamento de um processo, a autoridade competente solicita, por meio de correspondência oficial, devidamente identificada e numerada, a elaboração de um laudo pericial, definindo o prazo de 90 dias para o cumprimento da solicitação. Elaborado o laudo, resta redigir o expediente oficial para cumprir a determinação da autoridade.

07 - Considerando a situação mencionada, será redigido um _____, que usará, no endereçamento, _____ a _____ fórmula _____, seguida do _____, no caso, _____. Como fecho, será empregada a expressão _____. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- A) Ofício – A Sua Excelência o Senhor Fulano de Tal – cargo do destinatário – Juiz de Direito – Respeitosamente.
- B) Ofício Conjunto – ao Senhor Fulano de Tal – cargo do destinatário – Delegado de Polícia – Atenciosamente.
- C) Ofício – A Sua Senhoria o Senhor Fulano de Tal – endereço do destinatário – Delegado de Polícia – Atenciosamente.
- D) Ofício Circular – A Vossa Excelência o Senhor Fulano de tal – endereço do destinatário – Juiz de Direito – Atenciosamente.
- E) Ofício – A Vossa Excelência o Senhor Fulano de Tal – cargo do destinatário – Juiz de Direito – Atenciosamente.

08 - Cada alternativa apresenta uma sugestão de redação (com números identificadores fictícios) para o parágrafo introdutório do documento em questão. Com base nas orientações e determinações contidas no *Manual de redação da Presidência da República*, assinale a alternativa que apresenta a versão correta (uso da norma padrão da língua portuguesa: pontuação, concordância, regência, colocação pronominal).

- A) Vimos por meio desta correspondência, encaminhar o laudo solicitado por Vossa Senhoria, esclarecendo que, trata-se do Processo Nº 0000000-00.2021.0.00.0021.
- B) Atendendo solicitação, encaminho anexo o laudo pericial requerido no Of. Nº 31/21. Colocando-me à vossa disposição para esclarecimentos que se faça necessário.
- C) Conforme vossa solicitação, estamos encaminhando o documento, qual seja, o laudo pericial solicitado pelo Juiz Fulano de Tal no Ofício 31/2021.
- D) Vimos pelo presente encaminhar à Vossa o documento que foi objeto da solicitação contida no Of. Nº 31/2021, originado deste Órgão.
- E) Em atenção ao Ofício Nº 31/2021/GJTUIJ, encaminho a Vossa Excelência o laudo pericial pertinente ao Processo Nº 0000000-00.2021.0.00.0021.

09 - Assinale a alternativa em que o sentido indicado NÃO corresponde ao sentido veiculado pela perífrase verbal destacada no respectivo exemplo.

- A) Tempo anterior: Quando os corpos chegaram ao IML, os legistas já havam preparado todos os equipamentos e instrumentos.
- B) Passado recente: As vítimas acabaram de chegar ao IML para o exame de corpo de delito.
- C) Término da ação: Acabei de reler o primeiro laudo; vou começar a releitura do segundo.

D) Tempo posterior: A ordem é que, ao terminarmos, devemos organizar toda a documentação.

E) Repetição da ação: Voltaram a examinar o corpo para que nenhum detalhe escapasse.

10 - Considere os dois casos a seguir para responder à questão. Primeiro caso: ao pronunciarmos as palavras "casca", "peste", "cospe", observamos que o "s" corresponde ao fonema /s/; ao pronunciarmos "lesma", "musgo", "resvala", o "s" corresponde a /z/. Segundo caso: o /s/ das três primeiras também pode ser pronunciado como xis ou "ch" (fonema "xê"), ao passo que o /z/ das três últimas, como um "j" (fonema "gê").

Considere as quatro afirmações a seguir para responder à questão:

- I - Em ambos os casos, estamos diante de manifestações de variação linguística (histórica e regional, respectivamente).
- II - Em ambos os casos, há diferença entre fonemas consonantais surdos (ou desvozeados) e fonemas consonantais sonoros (ou vozeados).
- III - No primeiro caso, o /s/ permanece desvozeado (ou surdo) quando está diante de outros fonemas consonantais desvozeados (ou surdos) e sonoriza-se quando o fonema consonantal seguinte é sonoro.
- IV - A diferença entre a pronúncia de /s/ e /z/ (primeiro caso) e a pronúncia chiada (segundo caso) exemplifica o fenômeno da variação linguística geográfica ou regional.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas IV está correta.
- C) Apenas II e IV estão corretas.
- D) Apenas II, III e IV estão corretas.
- E) Todas as afirmações estão corretas.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11 - Acerca dos conceitos e das noções básicas em Informática, é correto afirmar que os componentes físicos, como placa de redes, discos rígidos (HD) e processador, são chamados de:

- A) software.
- B) hardware.
- C) spyware.
- D) ransomware.
- E) shareware.

12 - Assinale a alternativa que contenha corretamente softwares (utilitários) de clientes de e-mail:

- A) WinZip e Microsoft Outlook.
- B) Live Mail e 7-Zip.

- C) WinRAR e Mailbird.
- D) Thunderbird e Microsoft Outlook.
- E) Thunderbird e WinZip.

13 - Criado em linguagem C e porções em C++ e Assembly, usuários mais antigos do Windows se lembrarão da época em que esse sistema operacional era comercializado em disquetes, havendo um longo processo e sequenciamento deles para instalar o SO completamente em uma máquina. Com a evolução, tais passos foram substituídos pela utilização de um único disco "bootável", para inicialização, formatação e instalação, seja uma mídia de DVD, ou pendrive. Sabemos que o Windows dispõe de várias combinações de teclas de atalho. Assinale a

alternativa correta para a ação que ocorre ao se pressionar Ctrl + Shift + ESC.

- A) Abre o Gerenciador de Tarefas.
- B) Abre o navegador Edge.
- C) Fecha a janela do navegador Edge.
- D) Atualiza a janela ativa.
- E) Exibe e oculta a área de trabalho.

14 - Acerca dos aplicativos do pacote Microsoft Office e LibreOffice, analise as afirmações a seguir.

- I - Tanto o aplicativo Microsoft Office Word quanto o LibreOffice Calc são utilizados para edição de planilhas eletrônicas.
- II - Tanto o aplicativo Microsoft Office PowerPoint quanto o LibreOffice Impress são utilizados para criação de apresentações.
- III - Tanto o aplicativo Microsoft Office Excel quanto o LibreOffice Writer são utilizados para edição de Textos.
- IV - Tanto os aplicativos Microsoft Office Excel quanto o LibreOffice Calc são utilizados para edição de planilhas eletrônicas.

Assinale a alternativa que contenha as assertivas corretas:

- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) II e IV, apenas.

15 - - Um dos crimes cibernéticos mais comuns que tem ocorrido na atualidade é o sequestro de dados, conhecido com **ransomware**. Normalmente a "infecção" do computador ocorre quando o usuário clica em algum link recebido por e-mail e, a partir de então, inicia-se o processo de criptografia do computador. Esse tipo de fraude, que se dá através do envio de mensagem não solicitada, que se passa por comunicação de uma instituição conhecida, como um banco, empresa ou site popular, e que procura induzir o acesso a páginas fraudulentas (falsificadas), projetadas para furtar dados pessoais e financeiros de usuários, trata-se de uma abordagem de engenharia social. Tal tipo de fraude, é conhecida como:

- A) spyware.
- B) freeware.
- C) phishing.
- D) malware.
- E) botnet.

16 - - Assinale a alternativa que contenha navegadores de internet que podem ser utilizados no Linux:

- A) Edge, Opera e Iceweasel.
- B) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Opera.
- C) Google Chrome (Chromium), Iceweasel e Internet Explorer.
- D) Google Chrome (Chromium), Mozilla Firefox e Opera.
- E) Google Chrome (Chromium), Internet Explorer e Mozilla Firefox.

NOÇÕES DE DIREITO PENAL

17 - Dispõe o artigo 1º do Código Penal: "Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal." Encontramos consagrados nesse artigo os princípios:

- A) da legalidade e da adequação social.
- B) da isonomia e da estrita legalidade.
- C) da intervenção mínima e da anterioridade.
- D) da reserva legal e da anterioridade.
- E) da anterioridade e da taxatividade.

18 - Considerando o Título II - "Do Crime", da Parte Geral do Código Penal, analise as afirmações abaixo indicando F, para a que for falsa, e V, para a verdadeira.

- () O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
- () A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe somente a quem tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância.

- () Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma pela vontade própria do agente.
- () Considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
- () Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, F e V.
- B) V, F, V, F e V.
- C) V, F, F, F e V.
- D) V, F, F, V e V.
- E) F, V, V, F e V.

19 - Sobre as disposições legais contidas nos títulos "Da Imputabilidade Penal" e "Das Penas", previstos na Parte Geral do Código Penal, é correto afirmar que:

- A) a pena de reclusão deve ser cumprida em regime semiaberto e aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
- B) quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal.
- C) apenas a emoção ou a paixão excluem a imputabilidade penal.
- D) além da emoção e a paixão, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal.
- E) quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes de espécies diversas e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um a dois terços.

20 - Considerando os crimes praticados por funcionário público contra a Administração Pública, aquele que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, incorre na prática do crime de:

- A) peculato-apropriação.
- B) excesso de exação.
- C) concussão.
- D) corrupção passiva.
- E) corrupção ativa.

21 - Tomando por fundamento as regras da extinção da punibilidade, prevista na Parte Geral do Código Penal, analise as alternativas abaixo e aponte a que está correta:

- A) A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do Código Penal, os quais se aumentam de um sexto a um terço, se o condenado é reincidente.
- B) A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu

recurso, regula-se pela pena aplicada, podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

- C) A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, do dia em que o crime se consumou ou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa.
- D) São reduzidos de um a dois terços os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
- E) No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

22 - Sobre os crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, analise as afirmações abaixo, enumeradas de I a V. Após, assinale a alternativa que relaciona todas as afirmações que estão corretas.

- I - As penas previstas para o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, são aumentadas de um sexto a dois terços se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância.
- II - A Lei nº 11.343/06 tipifica como crime a conduta de prescrever ou ministrar, culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
- III - Não configura crime a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.
- IV - É tipificado como crime na Lei nº 11.343/06 a conduta de conduzir embarcação ou veículo automotor após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.
- V - Configura causa de aumento da pena prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, de um sexto a dois terços, o agente financiar ou custear a prática do crime.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e V estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II e V estão corretas.
- D) Apenas I e V estão corretas.
- E) Apenas I e II estão corretas.

23 - São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas para os crimes contra a ordem tributária, tipificados nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/90, EXCETO se:

- A) ocasionar grave dano à coletividade.
- B) o crime for cometido por servidor público no exercício de suas funções.
- C) o crime for praticado em relação à prestação de serviços.
- D) o crime for praticado em relação ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde.
- E) o crime for cometido em época de grave crise econômica.

24 - Não é considerado crime hediondo pela Lei nº 8.072/90 o roubo:

- A) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima.
- B) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
- C) circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas.
- D) qualificado pelo resultado lesão corporal grave.
- E) qualificado pelo resultado morte.

25 - Assinale a alternativa que não configura causa de aumento de pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, prevista no § 1º, do artigo 302, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro):

- A) não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.
- B) praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada.
- C) deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.
- D) no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.
- E) se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra

substância psicoativa que determine dependência.

26 - Diante do que dispõe a Lei nº 13.869/2019, julgue as afirmações abaixo, indicando F, para a que for falsa, e V, para a verdadeira.

- () As condutas descritas na Lei nº 13.869/2019 constituem crime de abuso de autoridade apenas nas hipóteses em que o agente as pratica por mero capricho ou satisfação pessoal.
- () Configura crime a conduta do agente público que, por mero capricho ou satisfação pessoal, inovar artificialmente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade.
- () Comete crime o agente público que, por satisfação pessoal, mantém presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento.
- () Incorre na prática de crime o agente público que, com a finalidade específica de beneficiar a terceiro, constrange, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração.
- () É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, mas desde que seja servidor.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V e F.
- B) F, V, V, V e F.
- C) V, F, V, V e F.
- D) V, F, F, F e V.
- E) F, F, V, V e V.

NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL

27 - São providências que deverão ser tomadas pela autoridade policial, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, dentre outras:

- A) dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais.
- B) apreender os objetos que tiverem relação com o fato, ainda que não liberados pelos peritos criminais.
- C) dirigir-se ao local e alterar o estado e conservação das coisas, independente da chegada dos peritos criminais.
- D) deixar de ouvir o ofendido.

E) proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, sendo proibida a realização de acareações.

28 - Sobre a Ação Penal Pública Condicionada, assinale a alternativa correta.

- A) Será promovida por denúncia do Ministério Público, independente de representação do ofendido.
- B) Será promovida por denúncia do Ministério Público, independente de requisição do Ministro da Justiça.
- C) Será promovida por denúncia do Ministério Público, desde que haja requisição do

Ministro da Justiça ou de representação do ofendido.

- D) Será promovida por denúncia do Delegado de Polícia, desde que haja requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido.
- E) Será promovida por denúncia do ofendido.

29 - Conforme expressa disposição do Código de Processo Penal, determinará a competência jurisdicional, EXCETO:

- A) o lugar da infração.
- B) o domicílio ou residência da testemunha.
- C) o domicílio ou residência do réu.
- D) a distribuição.
- E) a prevenção.

30 - Conforme a doutrina de Renato Brasileiro de Lima "corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais ou sensíveis deixados pela infração penal. A palavra corpo não significa necessariamente o corpo de uma pessoa. Significa sim, o conjunto de vestígios sensíveis que o delito deixa para trás".

(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume único. 9ª ed. ver., ampl., atual, Salvador/BA. Editora Juspodvm, 2021. pg. 615)

Assim, acerca das disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

- A) Quando a infração deixar vestígios, será dispensável o exame de corpo de delito.
- B) Será indispensável o exame de corpo de delito, ainda que a infração não deixe vestígios.
- C) Será cabível apenas o exame de corpo de delito direto.
- D) A confissão do acusado poderá suprir a realização de exame de corpo de delito.
- E) Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

31 - Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva, EXCETO:

- A) violência doméstica e familiar contra mulher.
- B) violência doméstica e familiar contra homem.
- C) violência contra criança ou adolescente.
- D) violência contra idoso.
- E) violência contra pessoa com deficiência.

32 - Sobre os peritos, laudos periciais e disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

- A) O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por 2(dois) peritos oficiais, obrigatoriamente.

- B) Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 1(uma) pessoa sem idoneidade.
- C) Aos peritos não oficiais não é necessária prestação de compromisso de fielmente desempenharem o encargo.
- D) O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento dos peritos.
- E) Ainda que se trate de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, não pode se designar mais de um perito oficial.

33 - Conforme a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, a "cadeia de custódia, que consiste, em termos gerais, em um mecanismo garantidor de autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração".

(DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Volume único. 9ª ed. ver., ampl., atual, Salvador/BA. Editora Juspodvm, 2021. pg. 608)

Assim, acerca da cadeia de custódia e recentes alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), assinale a alternativa correta.

- A) Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes.
- B) O início da cadeia de custódia dá-se apenas com a preservação do local de crime.
- C) A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio apenas na etapa da coleta.
- D) A coleta dos vestígios deverá ser realizada obrigatoriamente por perito oficial.
- E) É permitida remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável.

34 - Com relação ao disposto no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

- A) A necropsia será feita obrigatoriamente 24 (vinte e quatro) horas após do óbito.
- B) Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, em qualquer hipótese.
- C) O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- D) Os cadáveres nunca serão fotografados na posição em que forem encontrados.
- E) Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos não poderão juntar ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos.

35 - NÃO é considerado flagrante delito quem:

- A) é encontrado 72(setenta e duas) horas após cometer a infração, independente de perseguição.
- B) está cometendo a infração penal.
- C) acaba de cometer a infração penal.
- D) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração.
- E) É encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

36 - Será cabível decretação de prisão preventiva, dentre outros requisitos:

- A) para garantir a aplicação da lei civil.
- B) ainda que não haja prova da existência do crime.
- C) quando não houver perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
- D) quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
- E) de ofício pelo juiz, em qualquer fase da investigação policial.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

37 - O remédio constitucional adequado para proteger o direito à obtenção de certidões negadas injustificadamente pelo Poder Público, com o objetivo de esclarecer situações de interesse pessoal, é:

- A) o mandado de injunção.
- B) a ação popular.
- C) a ação civil pública.
- D) o *habeas data*.
- E) o mandado de segurança.

38 - Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O princípio da Separação de Poderes pressupõe a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
- B) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil.
- C) O pluralismo político constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil.
- D) A construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos da República Federativa do Brasil.
- E) A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

39 - Assinale a alternativa correta.

- A) O Sistema Único de Saúde é organizado de forma descentralizada, podendo ter mais de uma direção em cada esfera de governo.
- B) É objetivo da seguridade social a redutibilidade do valor dos benefícios.
- C) A União deve aplicar anualmente em ações e em serviços públicos de Saúde a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento).
- D) O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da previdência social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Lei Complementar disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos.

40 - Segundo a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.

- A) O Estado pode, ainda que excepcionalmente, ser condenado judicialmente a fornecer medicamentos experimentais.
- B) Os entes da Federação, em razão da distribuição de competências constitucionais, são privativamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da Saúde.
- C) A concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário independe da mora irrazoável da ANVISA em apreciar o respectivo pedido de registro.
- D) Entre outros requisitos, a concessão judicial de medicamentos não registrados pela ANVISA depende da existência de registro do respectivo fármaco em renomadas agências de regulação do exterior.
- E) A existência de pedido de registro do medicamento do Brasil é requisito fundamental para a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, mesmo nos casos de fármacos órfãos para doenças raras e ultrarraras.

41 - Segundo a Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa correta.

- A) O Corpo de Bombeiros Militar é dirigido por um comandante-geral, cargo privativo de oficial superior, de livre escolha, nomeação e exoneração do Governador do Estado.
- B) À Polícia Militar, não incumbe o policiamento do trânsito urbano e do rodoviário estadual, por delegação do Departamento Estadual de Trânsito.
- C) À Polícia Militar, não incumbe as atividades de polícia judiciária militar.
- D) O cargo de Delegado de Polícia não integra, para todos os fins, as carreiras jurídicas do Estado.
- E) Os Municípios organizarão a Coordenadoria da Defesa Civil, visando ao socorro, à assistência aos atingidos por sinistros e à recuperação dos danos.

42 - A competência para legislar sobre populações indígenas é:

- A) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

- B) privativa dos Estados e do Distrito Federal.
- C) comum entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
- D) privativa da União.
- E) exclusiva dos Estados e do Distrito Federal.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

43 - Em relação ao poder de polícia administrativa, é correto afirmar que:

- A) o exercício do poder de polícia não pode acarretar restrições a direitos e a interesses individuais dos administrados.
- B) a supremacia do interesse público sobre o privado justifica a inexistência de limites para o exercício do poder de polícia administrativa.
- C) a imposição da sanção de polícia administrativa é ato que depende da interferência prévia do Poder Judiciário.
- D) a aplicação de sanções administrativas como consequência da prática de infrações às normas e aos códigos de condutas e de posturas consiste no exercício preventivo do poder de polícia administrativa.
- E) o poder de polícia permite que a Administração Pública condicione e restrinja o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade.

44 - A respeito dos princípios que regem a Administração Pública, é correto afirmar que:

- A) o princípio da legalidade orienta que deve existir compatibilidade entre os meios e os fins, de forma que não existam restrições desnecessárias ou abusivas praticadas pela Administração Pública, especialmente nos atos discricionários.
- B) a prevalência dos interesses da coletividade sobre os interesses dos particulares justifica a existência de prerrogativas a favor da Administração da Pública.
- C) o princípio da moralidade prevalece em relação aos demais princípios, o que significa dizer que se o ato se revestir de moralidade é dispensada a sua previsão em lei.
- D) o princípio da eficiência exige que a atuação administrativa seja desprovida de entraves burocráticos, por isso exigências legais podem ser dispensadas, ainda que essenciais para a prática do ato.
- E) o princípio da motivação exige que o administrador público mantenha os servidores motivados a produzirem mais e com economicidade, obtendo sempre os melhores resultados.

45 - Quanto à invalidação de um ato administrativo, é correto afirmar que:

- A) os efeitos da anulação retroagem até a origem do ato, ou seja, produzem efeitos *ex tunc*.
- B) a anulação de um ato administrativo poderá ocorrer por conveniência e por oportunidade da Administração.
- C) a revogação de um ato por desvio de finalidade deve ser provocada pela parte interessada.
- D) a administração pública não poderá revogar os atos administrativos, salvo se contrários à lei.
- E) a invalidação de um ato administrativo depende de prévia manifestação do Poder Judiciário.

46 - A movimentação do servidor público com o respectivo cargo de provimento efetivo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos de cargos e vencimentos sejam (idênticos), observado o interesse da administração, denomina-se:

- A) substituição.
- B) promoção.
- C) redistribuição.
- D) remoção.
- E) readaptação.

47 - Em relação ao regime disciplinar, é INCORRETO afirmar que:

- A) será aplicada a pena de demissão no caso de abandono de cargo.
- B) atendida a gravidade da falta, a pena de demissão poderá ser aplicada com a nota "a bem do serviço público".
- C) as infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade ou de aposentadoria e/ou destituição de cargo em comissão têm a prescrição da punibilidade em cinco anos.
- D) a decisão judicial de absolvição criminal do servidor fundamentada pela negativa do fato ou da autoria não produzirá efeitos na esfera administrativa.
- E) será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do servidor que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão.

48 - A condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de indenização a terceiros, por dano causado por servidor estadual durante o exercício de suas atribuições funcionais, decorre da:

- A) responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
- B) teoria do Risco Integral, pela qual o Estado responde por qualquer prejuízo causado a terceiros.

- C) responsabilidade solidária com o servidor estadual, desde que comprovado o dolo em sua conduta.
- D) responsabilidade subjetiva do Estado, que independe de dolo ou de culpa do servidor.
- E) responsabilidade objetiva do servidor estadual, o que gera o dever de o Estado indenizar, em razão da impessoalidade do agente público.

LEGISLAÇÃO POLICIAL CIVIL

49 - Os Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul são abrangidos pelo regime jurídico peculiar tratado no Livro II da Lei Complementar 114, de 19 de dezembro de 2005. Neste livro, os servidores investidos em cargos efetivos integrantes de carreiras que compõem, inclusive, a categoria de Médico-Legista subordinado à Coordenadoria-Geral de Perícias. Neste prisma, assinale a alternativa correta ao texto da lei.

- A) Por se tratar de carreira de natureza tipicamente celetista, os membros das carreiras da Polícia Civil não podem ser submetidos, subsidiariamente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, aprovado pela Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, e suas alterações.
- B) Aos ocupantes de cargos das carreiras da Polícia Civil serão conferidas, com exclusividade, atribuições de polícia judiciária, de investigação e apuração das infrações penais, em seus aspectos de autoria e materialidade, inclusive os atos de formalização em inquérito policial, laudos periciais ou quaisquer outros procedimentos, instrumentos e atos oficiais, tendo por objetivo promover e garantir a eficácia dos princípios e fundamentos da Polícia Civil, suas competências legais e constitucionais, bem como preservar a ordem e segurança pública.
- C) A função policial civil, fundada na hierarquia e na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade, salvo as exceções previstas na legislação, inclusive a medicina, pois quando da sua posse efetiva no cargo, o Médico deverá abdicar de sua formação profissional e não mais poderá exercê-la fora do ambiente do Instituto Médico Odontológico Legal.
- D) As categorias funcionais da Polícia Civil impõem aos seus integrantes a prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco de vida, insalubridade, desgastes físico e mental, por trabalhos em plantões noturnos, chamadas a qualquer hora, inclusive a realização de diligências fora da sua localidade de lotação. Deste modo, o Médico-Legista pode recusar a

qualquer tempo o chamado ao serviço se entender que pode correr algum risco, ou se ainda entender que, por desgaste de serviço não deve atender à população em benefício próprio.

- E) Ao cargo de Perito Médico-Legista é incompatível a cumulação com outro cargo de médico, excetuando-se a dedicação exclusiva apenas nesta hipótese, mediante comprovação da compatibilidade de horário e inexistência de prejuízo para o exercício em regime especial das atividades policiais, persistindo, entretanto, a necessidade de observância dos horários preestabelecidos e atendimento prioritário aos trabalhos da instituição, a qualquer hora, mediante requisição da autoridade competente.

50 - O sistema de carreiras da Polícia Civil compreende a indicação aos policiais civis das oportunidades para o planejamento do seu desenvolvimento funcional dentro da instituição, observadas as diretrizes estabelecidas na legislação vigente de Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado. Este plano de cargos e carreiras da Polícia Civil prevê em seu Livro III da Lei Complementar 114 de 19 de dezembro de 2005, subdividida em títulos e capítulos, um rol taxativo de direitos e deveres impostos aos servidores. Sobre esta temática, assinale a alternativa correta.

- A) A organização da carreira de Médico-Legista não possui diferenciação por níveis hierárquicos ascendentes. O crescimento profissional nesta carreira ocorre apenas horizontalmente sem incremento financeiro.
- B) O Médico-Legista, assim como os demais integrantes da carreira de Peritos Oficiais Forenses, ingressam na Instituição na maior classe hierárquica e, com o passar de quinquênios, o valor monetário sofre uma diminuição considerável para fins de aposentadoria no teto da previdência social.
- C) Quando não houver Perito Criminal, Perito Médico-Legista ou Perito Odonto-Legista posicionado na classe indicada para lotação, o Coordenador-Geral de Perícias e os Diretores dos Institutos, por necessidade de

serviço e enquanto não tiver profissional disponível para ocupar o posto vago, não poderão designar servidor de classe imediatamente inferior para assumi-lo. Ficando o Médico-Legista sempre impedido de avocar a Direção ou Coordenação de um Instituto haja vista o conflito com sua formação acadêmica.

- D) Ao ingressar na carreira o Médico-Legista assume o quarto nível hierárquico organizacional. Passados cinco anos da posse, seu estágio probatório é posto a cabo e, somente após trinta e cinco anos de trabalho consecutivo exercerá o direito de galgar ao maior nível hierárquico.
- E) A promoção pressupõe obrigatoriamente a movimentação do Perito Criminal, Perito Médico-Legista ou Perito Odonto-Legista para unidade compatível, ou atribuição específica com seu novo grau hierárquico, observada a necessidade do serviço.

51 - É certo que ao servidor público são impostos deveres e direitos substanciados na Lei. Eventualmente quando o servidor comete infração disciplinar, este pode sofrer algum tipo de processo sumário de irregularidades que irá convergir em eventual punibilidade caso comprovada a infração. Sobre as transgressões disciplinares e suas apurações, assinale a alternativa correta.

- A) Ao tomar conhecimento da irregularidade a autoridade, funcionário colega de serviço ou Chefe imediato adotará as providências legais promovendo sua apuração ou comunicando a autoridade competente. Entretanto, caso haja amizade entre os servidores, o Chefe imediato deverá deixar de denunciar o servidor ao Órgão apuratório.
- B) As penas administrativas não prescrevem.
- C) Findo o Auto de Investigação Preliminar e não apurada a existência de falta administrativa e/ou autoria, o procedimento será arquivado, exceto se referir aos integrantes do quadro da Coordenadoria-Geral de Perícias, que somente será arquivado após vista ao Coordenador-Geral de Perícias. Este então decidirá por abertura de novo procedimento criminal a fim de investigar a vida pregressa do servidor.
- D) A sindicância administrativa é o meio sumário de apuração de irregularidades e será realizada por funcionário ou comissão, presidida por membros de condição hierárquica nunca inferior à do sindicado. A sindicância será instaurada de ofício pela autoridade competente que tomou conhecimento da irregularidade ou por determinação de órgão ou chefia a que pertencer o funcionário, mediante ato próprio.

- E) O impedimento ou suspeição atingem o sindicante, a comissão sindicante ou a autoridade julgadora se estes forem pacientes do Médico-Legista. Ocorrendo justo motivo, o sindicante deve se declarar suspeito por escrito e justificadamente, devolvendo a sindicância administrativa ao subscritor da portaria designativa, para arquivamento, devendo o sindicante deixar de realizar o tratamento com o médico a quem pretende processar.

52 - Sobre o Decreto 13.962, de 13 de maio de 2014, que instituiu as Unidades Regionais de Perícia e Identificação nos municípios de Mato Grosso do Sul, assinale a alternativa correta.

- A) Não existe nas cidades interioranas do Estado de Mato Grosso do Sul, outras unidades de Perícia ou Instituto de Identificação e de Medicina Legal. Todas as necropsias e exames periciais devem ser concentrados na Capital do Estado.
- B) As Unidades Regionais de Perícia e de Identificação serão compostas pelos Núcleos Regionais de Criminalística, de Medicina Legal, de Laboratório e de Identificação, bem como pelos Postos de Identificação instituídos nos municípios da região, que serão ativados por ato do Coordenador-Geral de Perícias, por conveniência e necessidade, observada a existência de infraestrutura e de pessoal.
- C) Ficam instituídas as Unidades Regionais de Perícia e de Identificação apenas nos municípios de Campo Grande e Corumbá, tendo em vista suas densidades populacionais, vinculadas diretamente ao Departamento de Apoio Logístico da Coordenadoria-Geral de Perícias da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que devem ser dirigidas por perito oficial forense ou por perito Papiloscopista.
- D) As Unidades Regionais de Perícia foram criadas e inseridas em operação atualmente apenas nos grandes municípios de Mato Grosso do Sul com população superior a quinhentos mil habitantes.
- E) Compete às Unidades Regionais de Perícia e de Identificação do interior do Estado: planejar, coordenar, orientar e fiscalizar os trabalhos administrativos e operacionais das unidades da Capital de forma subsidiária, controlando todo o fluxo documental e informando aos Órgãos de controle externo sobre a ausência de hospitais para realização de necropsia nos rincões do Estado.

53 - Em 23 de outubro de 2012 com o advento do Decreto 13.502, instituiu na estrutura organizacional da Coordenadoria-Geral de Perícias a Coordenadoria de Apuração de Procedimentos, Orientação e Correição (CAPOC). Sobre a competência desta Coordenadoria, assinale a alternativa correta.

- A) A CAPOC possui competência de inspecionar os atos procedimentais da Coordenadoria-Geral de Perícias, em face das infrações disciplinares praticadas por seus servidores, conhecendo as requisições e as solicitações dos órgãos e das entidades de controle externo.
- B) A CAPOC não possui competência para instaurar e conduzir procedimentos administrativos disciplinares em desfavor de Médico-Legista sem prévia autorização do Conselho Regional de Medicina.
- C) Não compete à CAPOC fiscalizar e realizar a correição das atividades de Perícia Oficial e Identificação desenvolvidas pela instituição.
- D) Fica instituída na estrutura da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), a Coordenadoria de Apuração de Procedimentos, Orientação e Correição (CAPOC), que terá por competência exclusiva a investigação criminal em desfavor dos Policiais Civis que não pertençam aos quadros do Instituto Médico Odontológico Legal.
- E) Não é papel administrativo da CAPOC exercer o acompanhamento sistemático das atividades periciais e de identificação, visando ao cumprimento da legislação, sendo apenas mera estrutura punitiva com condão disciplinar e punitivo.

54 - De acordo com a previsão do inciso IX do art. 89 da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul, em convenção com o disposto no § 1º do art. 8º e no parágrafo único do art. 26, ambos da Lei Complementar 114, de 19 de dezembro de 2005, seção III, sobre a finalidade e competência dos Institutos de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de função exclusiva do Médico-Legista no ambiente do IMOL: coordenar e supervisionar, com exclusividade, a área divisional de perícias papiloscópicas na realização de exames periciais de papiloscopia e necropapiloscopia, de pesquisa informatizada de busca e comparação de impressões digitais e monodactilares, de perícias papiloscópicas interna e externa, serviços de digitação, de classificação datiloscópica, de pesquisa datiloscópica, de controle criminal, de controle civil, de processo de cancelamento de registro geral, de identificação funcional, de expediente e protocolo e de identificação civil.

- B) A principal função do IMOL se justifica em executar perícias laboratoriais relativas às infrações penais nas áreas de biologia, bioquímica, física, identificação humana relacionada à genética, química, toxicologia, dentre outras ciências correlatas, no interesse da atividade forense.
- C) Ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, diretamente subordinado ao Coordenador-Geral de Perícias, compete, entre outras atribuições executar, com exclusividade, perícias oficiais médico-legais e odonto-legais necessárias aos esclarecimentos dos inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrências e outros procedimentos policiais, judiciais e administrativos e expedir os respectivos laudos, pareceres técnicos e outros documentos oficiais.
- D) Ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal, diretamente subordinado ao Coordenador-Geral de Perícias, compete, entre outras atribuições, realizar, com exclusividade, perícias na área de criminalística necessárias aos esclarecimentos dos inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrências e outros procedimentos policiais, judiciais e administrativos e expedir os respectivos laudos, pareceres técnicos e outros documentos oficiais, bem como levantamento nos locais de crime.
- E) Não é competência do Instituto de Medicina e Odontologia Legal desenvolver estudos e pesquisas no campo da medicina legal e da odontologia legal a fim de aperfeiçoar novas técnicas e criar novos métodos de trabalho, consentâneos com o desenvolvimento tecnológico e científico, posto que a ciência médica já se encontra sedimentada desde Hipócrates.

55 - O policial civil deverá manter observância dos preceitos éticos, observar os direitos e ser defeso das transgressões contidas na Lei Complementar 114, de 19 de dezembro de 2005. Com base nas determinações Legais, assinale a alternativa correta.

- A) São penas disciplinares: a repreensão, a pena privativa de liberdade, demissão e coercitiva de direitos.
- B) Não são causas de exclusão de ilicitude ou isenção de pena, as previstas no Código Penal Brasileiro, após trânsito em julgado da sentença criminal.
- C) A reincidência atenua a dosimetria da pena no processo administrativo.
- D) A repreensão por escrito se posiciona como a maior pena prevista na legislação administrativa vigente ao qual o Médico-Legista é subordinado.
- E) Pelo exercício irregular de suas funções, o policial civil responde civil, penal e administrativamente.

56 - Uma das características de um crime doloso pode ser a mudança de local da vítima. Qual das alternativas contém vestígio(s) dessa mudança?

- A) Presença de restos infra ungueais e sinal de Brosmann.
- B) Presença de manchas hipostáticas vistas em regiões inversas ao decúbito.
- C) Presença de sangue fluido e escurecido.
- D) Manchas de Tardieu em órgãos internos.
- E) Teste de Iturrioz positivo.

57 - Além de serem empregados como veneno, os compostos de arsênio começaram a ser utilizados na agricultura como ingredientes em inseticidas, venenos de ratos, herbicidas e conservantes de madeira, além de pigmentos em tintas, papel de parede e cerâmica. Sobre a Toxicologia Forense, quais os materiais corporais têm mais vestígios e são coletados para pesquisa de intoxicação por arsênio?

- A) Estômago, pâncreas e vesícula biliar.
- B) Estômago e fragmento do fêmur.
- C) Sangue e fragmento do fêmur.
- D) Fígado, cabelo e unhas.
- E) Pele e globo ocular.

58 - Pais de uma menor de 13 anos procuram a delegacia e fazem um boletim de ocorrência após esta relatar que foi "molestada uma vez pelo primo de 18 anos há 2 anos atrás, inclusive com relação sexual vaginal". Ela é, então, encaminhada para exame sexológico no IMOL a pedido do delegado, a fim de constatar ou não o fato. Após examinar, você, o médico perito do caso, relata que não é possível saber se houve coito vaginal, devido:

- A) à vítima possuir membrana complacente.
- B) à vítima possuir hímen imperfurado.
- C) à vítima apresentar membrana himenal rota.
- D) à vítima apresentar carúncula himenal.
- E) à vítima ser impúbere na época.

59 - Foi encontrada uma ossada humana de aproximadamente dois anos após a morte, sem vestígios de roupas, em local aberto, próximo a uma plantação. Qual afirmativa contém, corretamente, características de um crânio feminino?

- A) Apófise mastóide proeminente, mandíbula arredondada e rebordos supraorbitários sombreados.
- B) Apófise mastóide proeminente, mandíbula arredondada e rebordos supraorbitários cortantes.
- C) Apófise mastóide discreta, mandíbula arredondada e rebordos supraorbitários cortantes.

D) Glabella proeminente, articulação frontonasal suave e rebordos supraorbitários cortantes.

E) Glabella proeminente, articulação frontonasal suave e fronte inclinada.

60 - Assinale a alternativa que apresenta corretamente drogas com menores índices ou que não apresentam crises de abstinência.

- A) Maconha, cocaína e LSD.
- B) Maconha, crack e ópio.
- C) Morfina, maconha e crack.
- D) Cocaína, LSD e ópio.
- E) Cocaína, morfina e ópio.

61 - Sobre o teste Docimásia de Galeno, assinale a alternativa correta.

- A) Ela é considerada negativa quando o pulmão boia e o coração afunda.
- B) Ela é considerada negativa quando o pulmão e o coração boiam.
- C) Ela é considerada positiva quando o pulmão e o coração afundam.
- D) Manobras de reanimação com insuflação pulmonar artificial podem gerar falsos positivos.
- E) A putrefação não influencia no teste.

62 - Brouardel, perfurando o abdome dos cadáveres com trocarte e aproximando a chama de uma vela, observou diferentes comportamentos dos gases e criou uma classificação para a putrefação. Ele justificou a existência de atividades de bactérias aeróbias produtoras de gás carbônico, hidrogênio, hidrocarbonetos, azoto e amônias compostas, caracterizando cada fase. Segundo Brouardel, assinale a opção que caracteriza corretamente essa classificação.

- A) 1º dia: gases inflamáveis.
- B) 1º dia: gases não inflamáveis.
- C) Do 2º ao 4º dia: gases não inflamáveis.
- D) Do 5º dia em diante: gases inflamáveis.
- E) Do 7º dia em diante: gases inflamáveis.

63 - Baseado nos fenômenos cadavéricos estudados, é possível estabelecer um calendário de morte. Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Corpo flácido, quente e sem livores: menos de 2 horas.
- B) Rigidez de membros superiores da nuca e da mandíbula, livores relativamente acentuados e anel isquêmico de 1/2 do diâmetro papilar no fundo de olho: de 4 a 6 horas.
- C) Rigidez generalizada, manchas de hipóstase, sem mancha verde abdominal e desaparecimento das artérias do fundo de

olho: mais de 8 horas e menos de 16 horas.

- D) Presença de mancha verde abdominal, início de flacidez e papilas e máculas não localizáveis em fundo de olho: 24 a 48 horas.
- E) Fundo de olho irreconhecível: a partir de 12 horas.

64 - Sobre os fenômenos transformativos destrutivos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Autólise é o mais precoce dos fenômenos cadavéricos.
- B) Putrefação cadavérica consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e alguns fenômenos daí decorrentes.
- C) No período cromático ou de coloração da putrefação, de maneira geral, a mudança de cor se inicia pelos pés do cadáver, quando estes estiverem presos ao corpo.
- D) No período de esqueletização, a atuação do meio ambiente e dos elementos que surgem do trabalho da desintegração do corpo fazem com que os ossos se apresentem quase livres, presos apenas por alguns ligamentos articulares.
- E) Maceração é um processo especial de transformação que sofre o cadáver do feto no útero materno, do sexto ao nono mês de gravidez. Esse fenômeno pode ser séptico de acordo com as condições do meio onde o corpo permanece.

65 - Supondo que um indivíduo, por engano, tomasse uma bebida considerada inócua e se tratasse de uma com grande teor alcoólico, ou que ingerisse um remédio que potencializasse os efeitos de uma pequena dose de bebida considerada inócua, quando caracterizado o ato, o agente pode gozar de benefício de isenção de responsabilidade. Isso é um exemplo de:

- A) embriaguez preordenada.
- B) embriaguez por força maior.
- C) embriaguez accidental.
- D) embriaguez culposa.
- E) embriaguez dolosa.

66 - Numa infração penal com vestígios, o exame de corpo de delito (ECD) torna-se indispensável, conforme artigo 158 do CPP (Código de Processo Penal). Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O laudo médico-legal constitui a prova material que, originalmente como prova, tem por finalidade demonstrar ou verificar a verdade, sendo importantíssima para o processo, pois fundamenta o convencimento do juiz.
- B) Deve ser realizado por peritos oficiais médico-legistas, que responderão no

laudo, às dúvidas suscitadas pela autoridade policial ou judicial.

- C) Pode ser substituído pelo prontuário da vítima quando este for anexado ao inquérito policial, por solicitação direta ao hospital, pela autoridade policial.
- D) Os ECDs realizados pelos peritos médico-legistas são incorporados no inquérito policial e servem como elemento probatório.
- E) Em algumas situações, no exame necroscópico, o perito médico legista examinará apenas os ferimentos externos para determinar a causa da morte.

67 - Em se tratando de exame de corpo de delito (ECD) lesão corporal, é INCORRETO afirmar:

- A) em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor.
- B) a falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal.
- C) não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
- D) o exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora.
- E) a necropsia médico-legal será sempre feita pelo menos seis horas depois do óbito.

68 - É condição indispensável para classificar a lesão corporal como gravíssima:

- A) debilidade permanente de membro, sentido ou função.
- B) incapacidade temporária para o trabalho.
- C) constrangimento permanente da vítima.
- D) cicatriz aparente impermanente.
- E) perigo de vida.

69 - A necropsia médico-legal não precisa ser realizada quando a morte resulta de:

- A) enfermidade consequente a trauma ocorrido há mais de 5 (cinco) anos.
- B) suicídio.
- C) acidente ofídico.
- D) traumatismo raquimedular por queda de cavalo.
- E) queda da própria altura, devido à fratura patológica de fêmur.

70 - Com relação à declaração de nascido vivo, é INCORRETO afirmar que:

- A) é dispensável se ocorrer o óbito logo após o nascimento.
- B) é obrigatória em casos de criança nascida sem assistência profissional.
- C) deverá ser emitida por profissional de Saúde responsável pelo acompanhamento da gestação, do parto ou do recém-nascido.
- D) será emitida pelos oficiais de Registro Civil que lavrarem o registro de nascimento nos partos sem assistência de profissionais da Saúde.
- E) não substitui o Registro Civil de nascimento.

71 - NÃO é competência do IML realizar necropsias nos casos de:

- A) interesse sanitário-epidemiológico.
- B) mortes com suspeita de causas externas.
- C) cadáveres em estado avançado de decomposição.
- D) pessoas falecidas de morte natural e de identidade desconhecida.
- E) pessoas falecidas de morte natural, com assistência médica, por erro médico.

72 - Uma ferida de entrada de projétil de arma de fogo que apresenta a câmara de mina de *Hoffman* resulta de tiro:

- A) na boca.
- B) encostado.
- C) à queima-roupa.
- D) a distância.
- E) embutido.

73 - As petéquias equimóticas de Tardieu são produzidas:

- A) à distância, por asfixia.
- B) por instrumentos contundentes, tipo cascalho.
- C) por compressão da superfície com a polpa digital.
- D) pelo garroteamento de um membro.
- E) na ferida de entrada de projétil de arma de fogo.

74 - Um doente mental que apresenta os seguintes sinais neurológicos: tremores de língua, ataxia na marcha, disartria, anisocoria e sinal de Argyll-Roberson é portador de:

- A) epilepsia.
- B) paranoia.
- C) paralisia geral progressiva.
- D) esquizofrenia.
- E) psicose alcoólica.

75 - Quanto ao perigo de vida, é correto afirmar que:

- A) existe quando, em consequência de uma facada, há hemorragia e consequente choque hipovolêmico.
- B) não chega a existir quando uma grande hemorragia é controlada, e a volemia é substituída em tempo hábil.
- C) tem o mesmo significado de risco de vida.
- D) está presente diante de um tétano, consequente de um ferimento no pé por prego.
- E) está presente nos pacientes politraumatizados, com traumatismo cranioencefálico.

76 - Um indivíduo adulto manteve conjunção carnal consentida com uma menina, sabidamente de 13 anos de idade. Assinale a alternativa correta.

- A) Não houve violência.
- B) A violência foi psíquica.
- C) A violência foi presumida.
- D) A violência foi física.
- E) Houve apenas crime por atentado ao pudor.

77 - Quanto às asfixias, qual é a alternativa INCORRETA?

- A) No enforcamento, a morte por choque vagal pode ser instantânea.
- B) No enforcamento incompleto, os pés do morto não estão apoiados.
- C) Os sinais de Amussat, de Otto e de Martin são frequentes no enforcamento.
- D) As manchas de Paltauf, maiores que as de Tardieu, são raras no afogamento.
- E) A cianose aparece quando o sangue capilar contém mais de 5 g de hemoglobina não saturada.

78 - Assinale a alternativa INCORRETA. As docimasias para constatar a presença de vida extra-uterina são:

- A) tátil de Nério Roja.
- B) óptica de Bouchut ou de Cásper.
- C) hidrostática de Galeno-Rayger-Schreger.
- D) acidopirática de Middeldorf.
- E) hidrostáticas de Icard.

79 - Qual deve ser a resposta ao 1º quesito oficial, no exame de conjunção carnal, em multipara, com história de estupro há 7 dias, sem vestígios?

- A) Não.
- B) Sem elementos.
- C) Prejudicado.
- D) Sim.
- E) Rotura antiga.

80 - O líquido orgânico ou os fragmentos de vísceras de cadáveres a serem submetidos a exame toxicológico analítico devem ser:

- A) conservados em geladeira, entre 0° e 4°.
- B) conservados em formol a 10%, se tratar de fragmentos de vísceras.
- C) conservados à temperatura de 36,5 a 37°C.
- D) conservados em álcool a 96°, se se tratar de fragmentos de vísceras.
- E) conservados em solução de hipoclorito de sódio e álcool a 96°, se se tratar de fragmentos de vísceras.

PCI Concursos